光明凤凰深圳市声菲特科技有限公司厂房装修工程“11·11”一般坠落事故调查报告

光明区政府事故调查组

目　录

一、事故基本情况 3
（一）事故相关单位概况 3
（二）事故相关单位安全管理情况 4
（三）事故工程概况及合同签订情况 5
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场勘查情况 7
（六）事故报告情况 8
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）间接原因分析 9
四、政府部门安全监管单位履职情况 10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）免于追究责任建议 11
（二）建议移送司法机关处理人员 11
（三）有关责任人员行政处罚建议 11
（四）有关责任单位行政处罚建议 12
（五）其他处理建议 12
六、事故整改和防范措施 13

2023年11月11日，位于深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区腾鸿兴科技园的深圳市声菲特科技有限公司4楼装修工程发生一起坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，区住房建设局、光明公安分局、区应急管理局、凤凰街道办事处、区群团工作部为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明凤凰深圳市声菲特科技有限公司厂房装修工程“11·11”一般坠落事故是一起因公司未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市声菲特科技有限公司（以下简称“声

菲特公司”），统一社会信用代码：91440300MA5HEKBW4R，法定代表人：熊悦，成立日期：2022年7月22日，公司类型：有限责任公司(自然人独资)，注册地址：深圳市光明区凤凰街道甲子塘社区第二工业区大岗路2号6楼,经营范围：音响设备制造等业务。

2.施工单位：深圳建宏装饰工程有限公司（以下简称“建宏公司”），统一社会信用代码：91440300MA5GFJFQ24，法定代表人：温剑红，成立日期：2020年11月4日，公司类型：有限责任公司，注册地址：深圳市光明区公明街道上村社区御景新城3栋紫薇阁25F-D，经营范围：装饰装修工程的设计、施工；建筑智能化工程、建筑工程、钢结构工程、亮化工程、土石方工程的施工；园林绿化工程施工。未取得相应建筑施工资质。

3.园区物业公司：深圳市腾鸿兴科技有限公司，（以下简称（腾鸿兴公司），统一社会信用代码：91440300053954051E，法定代表人蓝启洪，成立日期：2012年9月18日，公司类型：有限责任公司，注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区振兴路17号腾鸿兴科技园A栋宿舍201，经营范围：物业管理、房地产经纪、房地产信息咨询；自有物业租赁等。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.声菲特公司总经理刘毅峰全面负责公司经营与安全生产管理工作。声菲特公司制定了《深圳市声菲特科技有限公司安全责任制》，明确了各责任人安全管理职责，未审核建

宏公司资质，将装修装饰工程发包给不具备相关建筑施工资质的建宏公司，未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，未与建宏公司签订专门的安全生产管理协议。

2.建宏公司法定代表人温剑红全面负责公司经营与安全生产管理工作。建宏公司安全生产管理不到位，未取得相应建筑施工资质；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未发现并消除梯子结构损坏和弯曲的安全隐患。涉事工人王仕勇系该公司所聘请的临时工人，未与该公司签订劳动合同。

（三）事故工程概况及合同签订情况

事故项目装修工程位于光明区凤凰街道甲子塘社区腾鸿兴科技园1栋声菲特公司4楼。

2023年11月初，声菲特公司刘毅峰因厂房装修需要，向物业公司腾鸿兴公司园区负责人陈有刚询问。陈有刚向其推荐由温剑红承揽该工程。声菲特公司与建宏公司于2023年11月10日签订了《施工合同》，合同金额15000元，将4楼厂房装修工程发包给建宏公司。事故项目装修工程未进行小散工程施工备案。依据《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》第三条第一款第（四）项规定[1]，该项目为小散工程。

[1]《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》第三条　本暂行办法所称的小散工程，是指按规定无需办理或无法办理施工许可证的小型建设工程（含土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程）。具体包括：（四）限额以下的公共建筑、商铺、办公楼、厂房等非住宅类房屋装饰装修；




图 1.事发楼栋和门牌

（四）事故发生经过

2023 年 11 月 10 日，温剑红安排公司工人王仕勇于第二日 8 时到事故项目进行施工作业。王仕勇在指定时间来到声菲特公司 4 楼厂房，开始当天作业，上午将装修厂房内一面轻质砖墙砸掉。13 时 30 分许，王仕勇开始站在金属人字梯上拆龙骨。14 时 24 分许，王仕勇站在金属人字梯上用钳子剪吊顶龙骨架铁丝的时候不慎摔倒在地。



图 2.事故现场图

（五）事故现场勘查情况

1.经现场勘查，涉事房间长 27 米，宽 9 米，高 4.2 米；事发房间吊顶面板已拆除，只剩下龙骨和铁丝，地面堆放已拆卸的面板，龙骨架宽度 2.5 厘米，龙骨距地 3.1 米，该区域未安装监控摄像头。

2.房间中间有一面倒塌的砖墙，1 把 88 厘米长的铁锤，1 把 82 厘米长的塑胶扫把；房间地面有工具桶，有拆卸下来的电箱；靠近金属梯附近墙上有 1 个电箱，电箱内所有电线已拆除；房间工具箱内有尖嘴钳、老虎钳；房间地面有捆扎

好的骨架。

3.经现场勘查及向现场作业人员询问，王仕勇未佩戴安全帽。

（六）事故报告情况

11月15日19时38分，区总值班室接凤凰街道报：11月11日14时24分许，凤凰街道甲子塘社区第二工业区腾鸿兴工业园1栋4楼深圳市声菲特科技技术有限公司厂房装修工程一工人疑似在拆吊顶龙骨时不慎从人字梯上（约2米高）滑落受伤。此前，建宏公司温剑红未向政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故信息。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者王仕勇，男，58岁，四川人。

根据广东德方司法鉴定中心出具的《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：被鉴定人王仕勇符合高坠或高处摔跌致重度颅脑损伤伴继发颅内、肺部感染引发全身多器官功能衰竭死亡。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为123万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，温剑红与王仕勇妻子廖桂兰将王仕勇送往

光明区人民医院西院区进行救治，后经救治无效于15日22时07分死亡。

区总值班室接报事故信息后，区应急管理局、光明公安分局、区住房建设局、凤凰街道办事处等部门有关人员立即赶赴事故现场进行应急处置。该起事故应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王仕勇安全意识淡薄，未使用安全帽，冒险站在不稳定的金属人字梯上。[2]

（二）间接原因分析

1.建宏公司未认真落实安全生产主体责任，在未取得建筑施工资质的情况下，违法承接涉事厂房装修工程[3]；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品[4]。

2.声菲特公司将涉事厂房装修工程发包给未取得建筑施工资质的建宏公司，未与建宏公司签订专门的安全生产管理协议。[5]

四、政府部门安全监管单位履职情况

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国建筑法》第十三条规定：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5]《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条规定：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

声菲特公司厂房装修工程监管单位为区住房建设局、凤凰街道办事处。具体履职情况如下：

区住房建设局一是制定《光明区关于深化整治小散工程安全生产管理的若干措施》《光明区小散工程安全生产指引》《光明区小散工程安全生产备案指引》《光明区小散工程安全生产培训指引》《光明区小散工程安全生产核查指引》《光明区小散工程安全生产日常巡查指引》《光明区小散工程安全生产专业巡查指引》等系列指引，对小散工程安全生产进行指导。二是统筹各街道均建立了街道建设安全专业委员会，组建了小散工程专业巡查队伍，全区专业巡查队伍人数共44人。三是开展督导检查及通报工作，制定了督导考核标准，每月超额完成对全区在建小散工程的抽查检查要求（检查率不少于1%）。今年以来，累计出动检查人员1335人次,检查小散工程627项次,检查发现的安全隐患问题1932处，已经整改1932个，整改率100%。试行纳管考核通报机制，共通报七次考核情况。

凤凰街道办事处一是建立了小散工程备案纳管项目台账。2023年，备案纳管小散工程项目2052个，累计完成核销项目1700个。二是组建专业巡查队伍，对辖区小散工程项目进行专业巡查，全年对辖区在建项目累计巡查检查共计出动人员25592人次,巡查检查12627项次,发现隐患问题 7659处，完成督促整改隐患7659个。三是组织小散工程工人安全生产培训214场次，累计培训2378人次。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

王仕勇，建宏公司工人，安全意识淡薄，未使用防护用品，对本起事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡,建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

温剑红，建宏公司法定代表人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除工人未正确佩戴和使用劳动防护用品的生产安全事故隐患；未及时上报该起生产安全事故，迟报事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定[6]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款之规定[7]。其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，对本起事故发生负有直接管理责任，建议由光明公安分局依法对其进行处理。

（三）有关责任人员行政处罚建议

刘毅峰，声菲特公司总经理，将涉事厂房装修工程发包给未取得建筑施工资质的建宏公司，未与建宏公司签订专门的安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款之规定，[8]对本起事故发生负有

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7] 生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位

管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定给予其行政处罚。

（四）有关责任单位行政处罚建议

1.建宏公司未认真落实安全生产主体责任，在未取得建筑施工资质、不具备安全生产条件的情况下，违法承接涉事厂房装修工程；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[9]、第四十五条之规定[10]，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[11]有关规定对其实施行政处罚。

2.声菲特公司将涉事厂房装修工程发包给未取得建筑施工资质的建宏公司，未与建宏公司签订专门的安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款之规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条有关规定实施行政处罚。

（五）其他处理建议

凤凰街道办事处小散工程内部工作机制不健全，工作方

的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

式不细致，采取备案纳管监管方式，未能实现对小散工程的全面纳管；小散工程日常巡查不够仔细深入，未能及时发现并查处涉事企业不备案擅自违规作业的行为；多次巡查发现涉事施工单位存在违规作业的违法行为，未移交执法部门处理，未能实现对小散工程的全面纳管和对违法行为的有力震慑。建议凤凰街道办事处依照内部管理规定对相关责任人（详见文末附件二）进行处理并将结果报区安委办。

六、事故整改和防范措施

（一）声菲特公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，加强对生产经营活动的安全管理，严格审查承包人资质，不得将工程发包给不具备安全生产条件的公司或个人，防止类似事故再次发生。

（二）建宏公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，在未取得建筑施工资质的情况下，不得承接工程，防止类似事故再次发生。

（三）腾鸿兴公司应加强园区物业管理，强化小散工程和零星作业安全生产管理机制学习，指导园区企业做好小散工程和零星作业备案登记工作。

（四）凤凰街道办事处应以此为戒，强化小散工程全纳管和常态化监管。要举一反三，有效开展小散工程巡查和监管工作，进一步提升小散工程巡查和执法力度，加强对高处作业、临电作业等重点作业环节的隐患排查，对巡查发现的安全隐患问题及时跟进整改，提升整治效率。

（五）区住房建设局要健全区级小散工程纳管工作协调

指导机制，强化小散工程备案系统管理，加强信息比对，加大对各街道小散工程监管的督导督查力度，整改情况报区安委办备案。